P U T U S A N

Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA**;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 4 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangrango Blok C No. 8 Rt. 005/014 Kel. Jati Makmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu H. Erwin Haslam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEADILAN (LBH-MK) yang beralamat di Jl. Raya Bekasi KM 23,5 RT. 002 RW. 002 No. 11B Cakung Timur, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA LUKMAN NURHAKIM alias UMANG bin KHAERI MUSTOFA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAULANA LUKMAN NURHAKIM alias UMANG bin KHAERI MUSTOFA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru dengan nomor simcard : 0812-8204-5567;

   Dirampas untuk dimusnahkan

   b. 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(netto 0,1390 gram);

Dipergunakan dalam perkara a.n terdakwa MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus Mahasiswa Aktif demi menjamin masa depannya;
- Bahwa Terdakwa masih tergolong usia muda dan masih Panjang perjuangannya;

Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa setidaknya menjadi 7 (tujuh) Bulan dari surat tuntutan yang menuntut 1 (satu) Tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA bersama sama saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA dan saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jl. Lumba II Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA menghubungi saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN untuk menitipkan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang sebelumnya dipergunakan bersama-sama di rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dimana barang berupa narkotika jenis sabu dan ganja milik tersebut yang ada dirumah saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA akan dibawakan oleh terdakwa kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA menghubungi terdakwa dan meminta agar barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu didalam kamarnya dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan setelah itu saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mengirimkan nomor telpon terdakwa kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN agar lebih mudah melakukan koordinasi untuk menyimpan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu, setelah itu saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa datang kerumahnya dengan membawa barang yang akan disimpan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN bahwa barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu milik saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA berada didalam box motor sehingga saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN mengambil barang tersebut dari dalam box motor dan mengeluarkan isi tote bag warna hitam berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram didepan terdakwa sambil menunggu kabar saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mau diapakan barang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib karena tidak ada kabar dari saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA maka saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN berinisiatif membawa tote bag warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dan sabu keluar rumah bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk dibuang dan setelah sampai di suatu tempat yang masih di sekitaran Jl. Lumba II Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN membawa tote bag warna hitam seorang diri dan menyuruh terdakwa menunggu didepan gang kemudian saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menyimpan tote bag warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dan sabu tersebut di atas plafon belakang rumah warga setelah itu saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN mengajak terdakwa untuk kembali kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Jaksel) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA di warung rokok belakang hotel W Home Benhil Jl. Bendungan Jatiluhur No. 60 Rt. 02/01 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 dan ketika dilakukan penggeledahan serta interogasi terdakwa mengakui bahwa telah meminta kepada terdakwa untuk membereskan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang berada didalam kamarnya dan dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit pada pukul 23.00 wib mendatangi rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram yang sebelumya tersangka simpan diatas plafon rumah warga yang tidak berada jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 wib di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y33 warna biru dengan simcard nomor 081282045567;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA dalam menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA bersama sama saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA dan saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jl. Lumba II Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA menghubungi saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN untuk menitipkan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang sebelumnya dipergunakan bersama-sama di rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dimana barang berupa narkotika jenis sabu dan ganja milik tersebut yang ada dirumah saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA akan dibawakan oleh terdakwa kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA menghubungi terdakwa dan meminta agar barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu didalam kamarnya dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan setelah itu saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mengirimkan nomor telpon terdakwa kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN agar lebih mudah melakukan koordinasi untuk menyimpan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu, setelah itu saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa datang kerumahnya dengan membawa barang yang akan disimpan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN bahwa barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa narkotika jenis ganja dan sabu milik saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA berada didalam box motor sehingga saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN mengambil barang tersebut dari dalam box motor dan mengeluarkan isi tote bag warna hitam berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram didepan terdakwa sambil menunggu kabar saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mau diapakan barang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib karena tidak ada kabar dari saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA maka saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN berinisiatif membawa tote bag warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dan sabu keluar rumah bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk dibuang dan setelah sampai di suatu tempat yang masih di sekitaran Jl. Lumba II Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN membawa tote bag warna hitam seorang diri dan menyuruh terdakwa menunggu didepan gang kemudian saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menyimpan tote bag warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dan sabu tersebut di atas plafon belakang rumah warga setelah itu saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN mengajak terdakwa untuk kembali kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Jaksel) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA di warung rokok belakang hotel W Home Benhil Jl. Bendungan Jatiluhur No. 60 Rt. 02/01 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 dan ketika dilakukan penggeledahan serta interogasi terdakwa mengakui bahwa telah meminta kepada terdakwa untuk membereskan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang berada didalam kamarnya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit pada pukul 23.00 wib mendatangi rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram yang sebelumya tersangka simpan diatas plafon rumah warga yang tidak berada jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 wib di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y33 warna biru dengan simcard nomor 081282045567;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA dalam menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jl. Lumba II Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA menghubungi terdakwa dan meminta agar barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu didalam kamarnya dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan setelah itu saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mengirimkan nomor telpon terdakwa kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN agar lebih mudah melakukan koordinasi untuk menyimpan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu, setelah itu saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa datang kerumahnya dengan membawa barang yang akan disimpan, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN bahwa barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu milik saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA berada didalam box motor sehingga saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN mengambil barang tersebut dari dalam box motor dan mengeluarkan isi tote bag warna hitam berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didepan terdakwa sambil menunggu kabar saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA mau diapakan barang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib karena tidak ada kabar dari saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA maka saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN berinisiatif membawa tote bag warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dan sabu keluar rumah bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk dibuang dan setelah sampai di suatu tempat yang masih di sekitaran Jl. Lumba II Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN membawa tote bag warna hitam seorang diri dan menyuruh terdakwa menunggu didepan gang kemudian saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN menyimpan tote bag warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja dan sabu tersebut di atas plafon belakang rumah warga setelah itu saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN mengajak terdakwa untuk kembali kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Jaksel) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA di warung rokok belakang hotel W Home Benhil Jl. Bendungan Jatiluhur No. 60 Rt. 02/01 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 dan ketika dilakukan penggeledahan serta interogasi terdakwa mengakui bahwa telah meminta kepada terdakwa untuk membereskan barang berupa narkotika jenis ganja dan sabu yang berada didalam kamarnya dan dititipkan kepada saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit pada pukul 23.00 wib mendatangi rumah saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt. 003/013 Kemplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram yang sebelumya tersangka simpan diatas plafon rumah warga yang tidak berada jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya saksi Choidir Eko Prasetiyo dan saksi Fernando Hutasoit melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 wib di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi Jawa Barat dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y33 warna biru dengan simcard nomor 081282045567;

- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui jika tote bag warna hitam tersebut berisi narkotika jenis ganja dan sabu namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHOIDIR EKO PRASETIYO**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
   - Bahwa Saksi dan Tim kepolisian menangkap Saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA alias UBAY alias ALUL bin KHAERI MUSTOFA pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang berlamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ALUL, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;

- Bahwa Saksi ALUL kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Saksi ALUL sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Saksi ALUL menelpon Terdakwa, dengan maksud meminta Terdakwa untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Saksi ALUL dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN dengan maksud untuk diamankan, kemudian Terdakwa menyetujuinya, dari keterangan Saksi ALUL, Saksi dan Saksi FERNANDO HUTASOIT bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Saksi ATUL ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATUL semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi FERNANDO HUTASOIT langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi ALUL melalui Terdakwa disimpan dimana, lalu Saksi ATUL bersama Saksi dan Saksi FERNANDO HUTASOIT menuju ke lokasi dimana barang tersebut Saksi ATUL simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, Saksi ATUL langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, setelah itu Saksi ATUL bersama Saksi dan tim kepolisian kembali kerumah Saksi ATUL, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Saksi ATUL dan Saksi ALUL berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa ditangkap pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru dengan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FERNANDO HUTASOIT**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
   - Bahwa Saksi dan Tim kepolisian menangkap Saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA alias UBAY alias ALUL bin KHAERI MUSTOFA pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang berlamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Saksi ALUL, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;
   - Bahwa Saksi ALUL kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Saksi ALUL sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Saksi ALUL menelpon Terdakwa, dengan maksud meminta Terdakwa untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Saksi ALUL dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN dengan maksud untuk diamankan, kemudian Terdakwa menyetujuinya, dari keterangan Saksi ALUL, Saksi dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO bersama rekan – rekan dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan, Kemudian pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Saksi ATUL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ATUL semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi ALUL melalui Terdakwa disimpan dimana, lalu Saksi ATUL bersama Saksi dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO menuju ke lokasi dimana barang tersebut Saksi ATUL simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, Saksi ATUL langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan Saksi CHOIDIR EKO PRASETIYO yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi ATUL, setelah itu Saksi ATUL bersama Saksi dan tim kepolisian kembali kerumah Saksi ATUL, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Saksi ATUL dan Saksi ALUL berupa :
  - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa ditangkap pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru dengan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saksi **MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA alias UBAY alias ALUL bin KHAERI MUSTOFA**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa Tim kepolisian menangkap Saksi pada tanggal 24 November 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Warung Rokok belakang Hotel W Home Benhil yang berlamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No.60 Rt.02, Rw. 01, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Saksi, tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) hp merk Iphone X warna hitam dengan nomer sim card: 0813 8350 9241;
   - Bahwa Saksi kooperatif dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada tanggal 24 November 2022, sekitar jam 14.00 wib pada saat Saksi sedang berada di Lobi Hotel W Home Benhill, Saksi menelpon Terdakwa, dengan maksud meminta Terdakwa untuk pulang dan membereskan barang-barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang berada di kamar Saksi dan setelah itu barang tersebut diminta dititipkan kepada Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN dengan maksud untuk diamankan, kemudian Terdakwa menyetujuinya;
   - Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja di Halte Bus Universitas Pancasila Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan kepada sdr. Sham Affandi sebanyak 1 kg dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari narkotika ganja sebanyak 1 kg tersebut kemudian Saksi jadikan beberapa paket menjadi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat dan 5 (lima) bungkus plastik klip dan dari paketan tersebut Saksi telah menjual sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika ganja serta 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja kepada orang lain sehingga tersisa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis ganja;
   - Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Adnan Fadli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di depan Sekolah SMPN 49 Jakarta sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,4 gram dan setelah mendapatkan sabu kemudian Saksi menuju rumah Saksi Atul, kemudian Saksi bersama Saksi Atul menggunakan sabu bersama-sama;
   - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
   - Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **HIBATULLAH ALMUTITAQI alias ATUL bin Alm. AGUSTIAN**, di bawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 wib Saksi ditangkap pada saat sedang didalam rumah yang beralamat di Jl. Lumba II No. 185 Rt.003/013 Komplek Jati Kramat Indah Kel. Jati Kramat Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi semula dapat disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Realme Poco X3 warna biru hitam dengan nomor simcard : 0897-7843-485;
   - Bahwa kemudian tim kepolisian langsung menanyakan barang berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Saksi ALUL melalui Terdakwa disimpan dimana, lalu Saksi bersama tim kepolisian menuju ke lokasi dimana barang tersebut Saksi simpan, setelah sampai di lokasi, yaitu dibelakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi, Saksi langsung menunjukan dimana barang tersebut disimpan dan ada anggota kepolisian yang mengambil Tote Bag (tas jinjing) warna hitam yang didalamnya berisi barang (narkotika jenis ganja dan sabu) yang berada di atas plafon belakang rumah warga di sekitaran komplek yang tidak jauh dari rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama tim kepolisian kembali kerumah Saksi, setiba dirumah, lalu isi dari Tote Bag (tas jinjing) warna hitam dikeluarkan dan ditunjukan kepada Saksi dan Saksi ALUL berupa :
     - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 96,42 Gram;
     - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja, berat bruto seluruhnya 10,87 Gram;
     - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu, berat bruto 0,32 Gram, yang kemudian dimasukan kembali kedalam bungkus plastik klip transparan;
   - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya Saksi peroleh dari Terdakwa dengan maksud dititipkan kepada Saksi untuk diamankan atas perintah saksi ALUL;
   - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
   - Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya;

   Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang berada di warung kopi belakang kampus tempat Terdakwa kuliah yaitu di STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, saksi ALUL menelpon Terdakwa via WhatsApp dengan mempertanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa sedang ada di kampus, lalu saksi ALUL memerintahkan agar segera pulang dan membereskan barang-barang(narkotika) yang ada dirumah, beberapa menit kemudian Terdakwa melakukan panggilan video (video call) terhadap dan mengatakan sudah berada dirumah, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi ALUL barangnya dimana saja, kemudian saksi ALUL menjawab ada di TOTEBAG (tas jinjing) warna hitam, diatas lemari kamar, kemudian Terdakwa menunjukkan ke saksi ALUL TOTEBAG (tas jinjing) warna hitam dengan cara dipegang dengan tangannya, dan menujukan isi TOTEBAG (tas jinjing) warna hitam, kemudian saksi ALUL membenarkan barang tersebut, kemudian memerintahkan agar segera hubungi Saksi ATUL untuk dititipkan ke dia, lalu Terdakwa mengiyakan, kemudian saksi ALUL mengirim nomornya Saksi ATUL;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi ATUL namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian saksi ATUL menelpon balik Terdakwa untuk memberikan alamat rumahnya dan Terdakwa langsung bergegas ke alamat tersebut., sesampainya di rumah saksi ATUL sekitar jam 15.00 wib yang beralamat di Jl. Lumba 2 No. 185 Rt. 03, Rw. 13, Kel. Jatikramat, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Terdakwa langsung disuruh masuk kedalam rumahnya dan saksi ATUL langsung menanyakan dimana barang (narkotika) tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberitahu bahwa barangnya ada di dalam box motor terdakwa dan saksi ATUL ambil lalu dibawa masuk kedalam rumah serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan sambil menunggu kabar dari Saksi ALUL untuk mau diapakan barang tersebut, Terdakwa dan saksi ATUL mengobrol dan minum kopi diruang tamu;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wib, karna tidak ada kejelasan dari Saksi ALUL, lalu Saksi ATUL mengajak Terdakwa keluar rumah dengan membawa barang tersebut menggunakan motor Terdakwa dengan maksud untuk di buang di suatu tempat. setelah sampai di suatu tempat yang masih disekitar komplek tidak jauh dari rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi ATUL, Terdakwa disuruh turun dari motor dan disuruh menunggu didepan gang, lalu Saksi ATUL lanjut pergi ketempat yang Terdakwa tidak tahu dengan membawa barang (narkotika) tersebut, tidak lama Terdakwa dijemput kembali oleh Saksi ATUL dan langsung menuju rumahnya;

- Bahwa setelah sampai rumah saksi ATUL, sekitar jam 18.00 wib Terdakwa memutuskan untuk kembali ke warung belakang kampus tempat terdakwa kuliah di STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 sekitar jam 01.00 wib saat terdakwa sedang duduk di warung belakang kampus tempat terdakwa kuliah datang beberapa orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal dan mengaku dari polres Jakarta selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan dapat disita dari penguasaan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru denan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru dengan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- 1 (satu) buah tote bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2022 saat Terdakwa berada di warung kopi belakang kampus tempat Terdakwa kuliah yaitu di STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, saksi ALUL menelpon Terdakwa memerintahkan Terdakwa agar segera pulang dan membereskan Sabu dan Ganja yang ada di rumah, kemudian memerintahkan agar segera hubungi Saksi ATUL untuk dititipkan ke dia, lalu Terdakwa menjalankan perintah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wib, Saksi ATUL mengajak Terdakwa untuk membuang sabu dan ganja tersebut di suatu tempat yang masih disekitar komplek tidak jauh dari rumah saksi ATUL;
- Bahwa setelah sampai rumah Saksi ATUL, sekitar jam 18.00 wib Terdakwa memutuskan untuk kembali ke warung belakang kampus tempat terdakwa kuliah di STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 sekitar jam 01.00 wib saat terdakwa sedang duduk di warung belakang kampus tempat terdakwa kuliah datang beberapa orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal dan mengaku dari polres Jakarta selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan dapat disita dari penguasaan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru denan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tote bag warna hitam yang telah disita dari Saksi ALUL dan Saksi ATUL, di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian terhadap 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan Saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA terhadap narkotika tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui jika tote bag warna hitam tersebut berisi narkotika jenis Ganja dan Sabu, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MAULANA LUKMAN NURHAKIM als UMANG bin KHAERI MUSTOFA dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung dengan barang bukti diperoleh alat bukti petunjuk melalui fakta hukum d persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib pada saat sedang di warung kopi belakang kampus STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2022 saat Terdakwa berada di warung kopi belakang kampus tempat Terdakwa kuliah yaitu di STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, saksi ALUL menelpon Terdakwa memerintahkan Terdakwa agar segera pulang dan membereskan Sabu dan Ganja yang ada di rumah, kemudian memerintahkan agar segera hubungi Saksi ATUL untuk dititipkan ke dia, lalu Terdakwa menjalankan perintah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wib, Saksi ATUL mengajak Terdakwa untuk membuang sabu dan ganja tersebut di suatu tempat yang masih disekitar komplek tidak jauh dari rumah saksi ATUL;
- Bahwa setelah sampai rumah Saksi ATUL, sekitar jam 18.00 wib Terdakwa memutuskan untuk kembali ke warung belakang kampus tempat terdakwa kuliah di STIE Trisakti yang beralamat di Jl. Bambu Kuning, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2022 sekitar jam 01.00 wib saat terdakwa sedang duduk di warung belakang kampus tempat terdakwa kuliah datang beberapa orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal dan mengaku dari polres Jakarta selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan dapat disita dari penguasaan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru denan nomor simcard : 0812-8204-5567;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tote bag warna hitam yang telah disita dari Saksi ALUL dan Saksi ATUL, di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 5219/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun daun kering dengan berat netto seluruhnya 63,5700 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,0368 gram adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1390 gram adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HIBATULLAH ALMUTITAQI als ATUL bin alm AGUSTIAN dan Saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA terhadap narkotika tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui jika tote bag warna hitam tersebut berisi narkotika jenis Ganja dan Sabu, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, yang mana dalam hal ini Pentuntut Umum mengajukan tuntutan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap status barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat. dan merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dan sopan di dalam persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa merupakan seorang Mahasiswa yang masih menjalani masa pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Lukman Nurhakim als Umang bin Khaeri Mustofa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maulana Lukman Nurhakim als Umang bin Khaeri Mustofa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y33 S warna biru dengan nomor simcard : 0812-8204-5567;

   Dirampas untuk dimusnahkan

   - 1 (satu) buah Tote Bag warna hitam didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 96,42 gram (netto seluruhnya 63,5700 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja berat bruto seluruhnya 10,87 gram (netto seluruhnya 10,0368 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan yang berisi narkotika jenis shabu berat bruto 0,32 gram (netto 0,1390 gram);

   Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIZALUL MUSTOFA als UBAY als ALUL bin KHAERI MUSTOFA
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2023**, oleh kami, Samuel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., dan Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Taslihiyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh **Saparina Syapriyanti, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Raden Ari Muladi, S.H.	**Samuel Ginting, S.H., M.H.**
Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Sri Taslihiyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)